

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2535

นาง สุเทพ รอดเกษา ฯ

นาย อุไร เนียม สุวรรณ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 377, มาตรา 516

ป.วิ.พ. มาตรา 166

ตามประกาศขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดเงื่อนไขในการขายว่า เมื่อตกลงรับซื้อแล้วผู้ซื้อจะต้องชำระเงินทันทีแต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นที่ดินหรือทรัพย์อย่างอื่นซึ่งมีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจให้ผู้ซื้อวางเงินก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาซื้อ และทำสัญญาใช้เงินที่ค้างชำระกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นถ้าหากมีภายในเวลาไม่เกิน 15 วันก็ได้ และตามรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินมัดจำ แสดงว่าเงินจำนวน 50,000 บาทที่โจทก์วางไว้ในวันขายสำหรับการซื้อทรัพย์สินครั้งก่อนเป็นการชำระหนี้ส่วนหนึ่งของราคาค่าซื้อ ไม่ใช่มัดจำ เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือศาลจึงสั่งรับไม่ได้ ในการขายทอดตลาดครั้งหลัง โจทก์เป็นผู้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น และเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้ในราคา 195,000 บาท เท่าเดิมทั้งโจทก์ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว กรณีจึงไม่มีความเสียหายใด ๆ ต้องคืนเงินที่โจทก์วางไว้ในการซื้อทรัพย์สินครั้งก่อนทั้งหมดให้โจทก์ การที่ต้องมีการขายทอดตลาดครั้งหลังเพราะโจทก์ไม่ชำระราคาภายในเวลาที่กำหนด โจทก์จึงเป็นฝ่ายที่ทำให้ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในกระบวนการพิจารณาใด ๆ ที่ได้ดำเนินไปโดยไม่จำเป็น จึงต้องรับผิดชอบในส่วนนี้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 166,250 บาท ให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของ จำเลยออกขายทอดตลาด โจทก์ซื้อได้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ราคา 195,000 บาท โจทก์ชำระเงินวันขายจำนวน 50,000 บาท ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2531 โจทก์ ชำระอีก 50,000 บาท และวันที่ 9 สิงหาคม 2531 โจทก์ชำระอีก 10,000 บาท คง ค้างชำระ 85,000 บาท โจทก์ขอผิดชำระภายในวันที่ 1 กันยายน 2531 ครั้นวันที่ 1 กันยายน 2531 โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นขอชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินอีก 10,000 บาท ส่วนที่ค้างอีก 75,000 บาท ขอเลื่อนเวลาชำระเงินต่อไปเป็นวันที่ 3 ตุลาคม 2531 ถ้าศาลไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนเวลาชำระเงิน โจทก์ขอหักกลบลบหนี้กับจำเลย โดยโจทก์มีต้องวางเงิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันไม่อนุญาตให้เลื่อนเวลาวาง เงินและไม่อนุญาตให้หักกลบลบหนี้ โดยให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่ ในการขาย ทอดตลาดใหม่โจทก์เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 195,000 บาท และโจทก์ชำระราคาครบถ้วน แล้ว

วันที่ 11 ตุลาคม 2531 โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวัน เดียวกัน ให้รับเงินมัดจำที่โจทก์วางไว้ในการซื้อทรัพย์สินครั้งก่อน

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ได้สั่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2531 โดยขอให้โจทก์ มีสิทธิหักหนี้รายนี้ได้ หรือขอให้สั่งคืนเงินที่โจทก์วางไว้ต่อศาล ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า การที่โจทก์ไม่ชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อโดยขอหักกลบลบหนี้กับจำเลยมีผลให้ โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้แต่ผู้เดียว ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้หักกลบลบ หนี้ชอบแล้ว สำหรับเงินที่โจทก์วางศาลเป็นเงินมัดจำ 50,000 บาท โจทก์ผิดสัญญาไม่ ชำระราคาที่เหลือ ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจรับเงินมัดจำดังกล่าวได้ ส่วนเงินที่โจทก์

ชำระในภายหลังอีก 60,000 บาท นั้นมิใช่เงินมัดจำ โจทก์ชอบที่จะขอคืนจากศาลชั้น
ต้นการที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์เป็นการไม่ชอบ พินาศขายโจทก์ฎีกาขอให้โจทก์มีสิทธิ
หักหนี้รายนี้ได้ หรือส่งคืนเงินที่โจทก์วางไว้ต่อศาล

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้ศาลส่งคืนเงินที่โจทก์วางไว้ต่อศาลนั้น
คดีนี้โจทก์วางเงินต่อศาล 110,000 บาท เป็นค่าซื้อทรัพย์สินครั้งก่อน โจทก์แถลงขอรับ
คืนตามคำแถลงลงวันที่ 11 ตุลาคม 2531 แม้ในคำแถลงของโจทก์มิได้ระบุให้ชัดเจน
ว่าโจทก์ขอรับเงินจำนวนใด แต่เมื่อพิเคราะห์ไต่ถามข้อเท็จจริงให้รับเงินแทนประกอบกับ
คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2531 เกี่ยวกับเรื่องเงินว่า ให้รับเงิน
มัดจำในการขายทอดตลาดครั้งก่อนจึงพอเข้าใจได้ว่าโจทก์ขอรับเงินที่วางไว้ใน
การซื้อขายครั้งก่อนคืน ตามประกาศขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด
เงื่อนไขในการขายว่า เมื่อตกลงรับซื้อแล้วผู้ซื้อจะต้องชำระเงินทันที แต่ถ้าทรัพย์สิน
นั้นเป็นที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นซึ่งมีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป เจ้าพนักงาน
บังคับคดีอาจให้ผู้ซื้อวางเงินก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาซื้อ และทำสัญญาใช้
เงินที่ค้างชำระกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นถ้าหากมี ภายในเวลาไม่เกิน
15 วันก็ได้ และตามรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินมัดจำ
แสดงว่าเงินที่โจทก์วางไว้ในการซื้อขายครั้งก่อนเป็นการชำระหนี้ส่วนหนึ่งของ
ราคาค่าซื้อไม่ใช่มัดจำเมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระราคาส່วนที่เหลือ ศาลจึงสั่งรับไม่ได้
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการขายทอดตลาดครั้งหลังโจทก์เป็นผู้ชำระค่าฤชา
ธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น และเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้ในราคา 195,000 บาท เท่าเดิม ทั้งโจทก์
ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วกรณีจึงไม่มีความเสียหายใด ๆ ชอบที่จะคืนเงินที่โจทก์วาง
ไว้ในการซื้อขายครั้งก่อนทั้งหมด ที่ศาลล่างทั้งสองให้รับเงินจำนวน 50,000 บาท
นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น แต่การที่ต้องมีการขายทอด
ตลาดครั้งหลังเพราะโจทก์ไม่ชำระราคาภายในเวลาที่กำหนด โจทก์จึงเป็นฝ่ายที่

ทำให้ต้องเสียค่าค่าธรรมเนียมในกระบวนการพิจารณาใด ๆ ที่ได้ดำเนินไปโดยไม่
จำเป็น จึงต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมส่วนนี้"

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นคืนเงินจำนวน 110,000 บาทที่โจทก์วางไว้ใน
ข้อทักท้วงก่อนให้แก่โจทก์ ค่าธรรมเนียมทั้งสามศาลและค่าธรรมเนียมที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายทอดตลาดครั้งหลังให้เป็นพับ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>